

6° JUZGADO CIVIL - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 00686-2024-0-1001-JR-CI-06
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : LOPEZ TRELLES LUIS ALBERTO_
ESPECIALISTA : CALLAÑAUPA SORIA JUAN SANTIAGO - EJECUCION
DEMANDADO : HUAMAN PALOMINO, BERTHA
DEMANDANTE : CORRALES ROCA, ZENON

Resolución Nro. 15.-

Cusco, 18 de agosto del 2026.-

Dando cuenta el presente proceso y del escrito con ingreso N° 18320-2026, presentado por el abogado de ZENON CORRALES ROCA, **A LO EXPUESTO.-**

1. Mediante escrito que precede el abogado del demandante ZENON CORRALES ROCA, solicita se realice el remate vía REM@JU, y revisado el proceso se ha cumplido con alcanzar el arancel judicial por remate judicial de fojas 725.
2. Conforme al estado del proceso –etapa de ejecución forzada- de conformidad a lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229; y verificándose que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12 de la Ley N° 30229¹ y el artículo 13 del Reglamento de la citada Ley², además que este Distrito Judicial se encuentra dentro de la segunda etapa de implementación de los

¹ **Artículo 12.** Condiciones para remate por internet El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

² **Artículo 13.-** Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.-

Remates Judiciales establecido en la Resolución Administrativa N° 104-2021-CE-PJ.

3. El artículo 13 de la Ley N° 30229, dispone: "13.1 En caso de que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate se declara desierto. En este supuesto, el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial. 13.2 De no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo en quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial. 13.3 Culminado el procedimiento de remate electrónico judicial por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.", por estas consideraciones:

SE RESUELVE:

- A. CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL - REM@JU** a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del 0.002763% de los derechos y acciones del predio rustico denominado hacienda picchu ubicado en la parroquia de san pedro del DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO inscritos en el asiento 137 de la Partida Electrónica N° 02029762 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Cusco.
- B. CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE** el segundo remate y seguidamente el tercer remate electrónico judicial de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.
- C. CARGA Y GRAVAMENES:**

ASIENTO 116.- SERVIDUMBRE LEGAL.- De conformidad con lo Establecido por el Decreto Supremo N° 002-2008-JUS y en concordancia con el inciso c) del Artículo 2o de La Ley 26366 Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de La Superintendencia de los Registros Públicos se procede a la extensión de la anotación de la Servidumbre Eléctrica impuesta por el Ministerio de Energía y Minas de Propiedad de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. sobre los siguientes predios materia de la presente Partida Registral.

Predios afectados por la línea de transmisión 1002.

1. HACIENDA PICCHU (Predio Matriz) sobre un área de 5252.80 m2.

2. Predio con UC N° 20468 sobre un área de 3290.93 m2.

3. Predio con UC N° 20455 sobre un área de 209.63 m2.

4. HACIENDA ORCOPUNCO (asiento 28) sobre un área de 5807.87 m2.

Predios afectados por la línea de transmisión 1003.

1. HACIENDA PICCHU (Predio Matriz) sobre un área de 1557.91 m2.

2. HACIENDA PICCHU (Asiento 25) sobre un área de 3695.07 m2.

3. HACIENDA ORCOPUNCO (asiento 28) sobre un área de 10769.28 m2.

D00149

As.149.- HIPOTECA DE DERECHOS Y ACCIONES. BERTHA HUAMAN PALOMINO, en calidad de PROPIETARIA del 0.002763%, constituye hipoteca sobre la totalidad de sus derechos y acciones inscritos en el asiento 137 de esta partida, a favor de ZENON CORRALES ROCA; hasta por la suma de S/200,000.00 (DOSCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), en garantía de una línea de crédito y demás obligaciones señaladas en la

escritura pública que da mérito a la presente inscripción. Se valoriza los derechos y acciones del inmueble en la suma de S/250,000.00.

D. VALOR DE TASACION: El bien se encuentra valorizado en la cantidad de **S/ 261,664.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES).**

E. PRECIO BASE DEL REMATE:

S/ 174,442.67 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 67/100 SOLES) que corresponden a las dos terceras partes del valor de tasación.

Para la segunda y tercera convocatoria la base de la postura será las dos terceras partes del valor de tasación deducida en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta.

F. OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: a) depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Ley 30229; y b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

G. PUBLICACION: Procédase a la PUBLICACIÓN de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

H. FIJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble a rematar por parte del Especialista Legal de Actos Externos en forma oportuna y bajo responsabilidad.

I. El cronograma del **REMATE** será generado automáticamente por REM@JU, de lo que tomarán conocimiento las partes y los postores en su oportunidad. **H.S.**